

Nr. 61 Staatssekretärbesprechung im Reichsinnenministerium vom 25. März 1939, 10.30 Uhr

Beginn: 10:30

Ort: Reichsinnenministerium

[ERRICHTUNG DES PROTEKTORATS BÖHMEN UND MÄHREN]

a.: Sitzungsprotokoll

R 1501/5376, S. 95–98 Niederschrift des RIM, Umdruck¹

Geheim!

Vorsitzender: Staatssekretär *Pfundtner*.

Nach Eröffnung der Besprechung durch den Vorsitzenden weist *Staatssekretär Dr. Stuckart* zunächst darauf hin, daß die Besprechung dazu dienen soll, die einzelnen Ressorts über die Grundgedanken der staatsrechtlichen Gestaltung des Protektorats zu unterrichten, und trägt dann die anliegende Ausarbeitung vor, die alle in dieser Hinsicht vom Führer geäußerten Wünsche und die hierauf beruhenden größeren staatsrechtlichen Gesichtspunkte enthält².

Im Anschluß an diese Ausführungen stellt *Staatssekretär Freiherr von Weizsäcker* (Auswärtiges Amt) fest, daß der Gesandte des Protektorats in Berlin nicht Angehöriger des Diplomatischen Korps und nicht beim Führer und Reichskanzler akkreditiert sein wird³.

Für die Behandlung der Grenzfragen des Protektorats wird innerhalb der Berliner Ministerien das Auswärtige Amt federführend sein, soweit die Grenzen gegenüber der Slowakei und Polen in Frage kommen. Für die Grenzfragen zwischen Protektorat und dem Reich wird die Federführung beim Reichsinnenminister liegen.

Staatssekretär Dr. Schlegelberger (Reichsjustizministerium) ist der Auffassung, daß im Bereich der Justizverwaltung die von der Tschecho-Slowakei mit dem Reich abgeschlossenen Verträge als innerstaatliches Recht weiter gelten können.

Die Form der Eheschließung im Protektorat bedürfe baldiger Klärung.

¹ Durch StS Pfundtner am 29. 3. 1939 sämtl. Reichsministern, dem RKomPr. und dem Reichspressechef übersandt; auch in R 2/5838, Bl. 26–28 (APK I 2, Reg. Nr. 23748); R 3901/20653, Bl. 104 f.; R 4901/12848, Bl. 3 f. Zu der Besprechung hatte der RIM mit Schnellbrief vom 21. 3. 1939 kurzfristig zunächst auf den 23. 3., 11 Uhr eingeladen, m. d. B. „um persönliches Erscheinen der Herren Staatssekretäre“. Am 22. 3. war die Sitzung „infolge anderweitiger Beanspruchung“ auf Samstag, 25. 3. verlegt worden; R 43 II/1329, Bl. 40 f.; R 1501/127083, Bl. 6 f. Teilnehmerliste liegt nicht an. – Besprechungsgrundlagen bildeten der *FüE über das Protektorat Böhmen und Mähren* vom 16. 3. 1939 (RGBl. I S. 485; EUROPA UNTERM HAKENKREUZI, Nr. 31) und die dazu ergangene VO Hitlers vom 22. 3. 1939 (RGBl. I S. 549); s. Anhang, FV 107*. Einschlägiges Aktenmaterial in R 43 II/1327; R 43 II/413, Bl. 44 f. (Einreisebestimmungen). Vgl. KÜPPER, K. H. Frank, S. 129–134, 139 ff.; REBENTISCH, Führerstaat, S. 294–297.

² R 1501/5376, S. 99–110 (Erstinformation Stuckarts an StS Pfundtner vom 21. 3. über die Entscheidungen Hitlers aufgr. Mitteilung von RIM Frick und Entw. der Vorlage ebd. S. 25 f., 31–53); R 3901/20653, Bl. 106–111; R 2/5838, Bl. 29–34; R 4901/12848, Bl. 4v–9. Auszug: EUROPA UNTERM HAKENKREUZI, Nr. 36. Der Vm. Kritzingers (unten b.) gibt ihre Essenz prägnant wieder.

³ František Chvalkovský, vormals tschechoslowak. Außenminister (Okt. 1938 – März 1939). Vgl. Anhang, FV 207*, 264*. Zur Abfassung der VO über die Rechtsstellung des Vertreters des Protektorats Böhmen und Mähren bei der Reichsregierung vom 26. 12. 1939 (RGBl. 1940 I S. 22) s. R 3001/20030, Bl. 160 ff.

Für die Organisation der deutschen Gerichte im Protektorat sei es zweckmäßig, anstelle eines außerhalb des Protektorats gelegenen Oberlandesgerichts einen deutschen Senat bei einem Prager Gericht zu bilden.

Es wird ferner festgestellt, daß nach Auffassung des Führers die deutsche Gerichtsbarkeit für die deutschen Staatsangehörigen nicht nur im Strafrecht, sondern auch auf dem Gebiete des Zivilrechts und zwar auch dann zur Anwendung kommen soll, wenn nur *ein* Teil (Kläger oder Beklagter) deutscher Staatsangehöriger ist⁴.

Staatssekretär Generaloberst Milch (Reichsluftfahrtministerium) teilt mit, daß der Luftverkehr im Protektorat vom Reich übernommen werden solle, und daß zu diesem Zweck das Luftverkehrsrecht angeglichen werden müsse.

Staatssekretär Kleinmann (Reichsverkehrsministerium) betont, daß mit Rücksicht auf die besonderen Aufgaben der Reichsbahn für die Reichsverteidigung unmittelbare Beauftragte der Reichsbahn bei den Direktionen der böhmisch-mährischen Eisenbahn und ein unmittelbarer Geschäftsverkehr mit diesen Stellen erforderlich sein werden. Staatssekretär Dr. Stuckart erklärt, man müsse zwar zwischen diesen besonderen Aufgaben der Reichsbahn und den allgemeinen Angelegenheiten unterscheiden; grundsätzlich müsse aber der Reichsprotektor⁵ auch über die RV-Angelegenheiten orientiert sein, deshalb müsse grundsätzlich der Geschäftsverkehr über ihn geleitet werden. Seiner Dienststelle könnten Vertreter der Reichsbahn und der sonstigen Verkehrszweige zur Bearbeitung der Verkehrsangelegenheiten zugeteilt werden.

Staatssekretär Zschintzsch (Reichserziehungsministerium) erklärt in Übereinstimmung mit Staatssekretär Frank vom Reichsprotektor, die Hochschulen des Protektorats müßten als reichseigene Einrichtungen auf den Reichsetat übernommen werden.

Staatssekretär Syrup (Reichsarbeitsministerium) betont die Notwendigkeit der sofortigen Abordnung von reichsdeutschen Beamten der Arbeitsverwaltung zu den Behörden des Protektorats zwecks Anwerbung von Arbeitskräften für Salzgitter usw.

Die gleiche Notwendigkeit liegt, wie *Staatssekretär Landfried* (Reichswirtschaftsministerium) mitteilt, für die Bevollmächtigten des Reichswirtschaftsministeriums vor.

Es wird festgestellt, daß die nach Prag abgeordneten Beamten des Reichsarbeitsministers und des Reichswirtschaftsministers zur Zeit als Beauftragte des Oberbefehlshabers des Heeres bzw. der beiden Heeresgruppen und später als Angehörige der Dienststellen des Reichsprotektors tätig sein können. Auf die Unterstellung dieser Beamten unter den Reichsprotektor und auf ihre echte Eingliederung in dessen Behörde kann nicht verzichtet werden. Auch soll bei der Abordnung von Beamten nach Prag größte Zurückhaltung geübt werden.

Staatssekretär Körner und der Vertreter des Reichsforstamtes wiesen auf die Notwendigkeit der Vereinheitlichung des Jagdrechts und der Anpassung der Holzerzeugung im Protektorat an die Bedürfnisse des Reichs hin⁶.

⁴ Die diesbezügl. Ergebnisse der Sitzung wurden im RJuM noch am selben Tag auf einer Dienstbesprechung unter Vorsitz von RM Gürtner von den StS Schlegelberger und Freisler bekanntgegeben und im Detail erörtert; R 3001/20036, Bl. 31–35. In der Folge ergingen die VO über die dt. Gerichtsbarkeit im Protektorat Böhmen und Mähren, die VO über die Ausübung der dt. Strafgerichtsbarkeit im ~ und die VO über die Ausübung der bürgerlichen Rechtspflege im ~, sämtlich vom 14. 4. 1939 (RGBl. I S. 742, 754, 759). Näheres zu deren Vorbereitung s. R 3001/20033–20034–20035, zur Auslegung und Ergänzung: R 3001/30036, Bl. 219 ff. Vgl. APK II 3, Reg. Nrr. 32557–32559, 32637, 32834, 32900. Bestimmungen bezügl. Heimatrecht, Ehe- und Personenstandsrecht traf sodann die VO über die Anwendung dt. Rechts auf dt. Staatsangehörige im ~ vom 20. 7. 1939 (RGBl. I S. 1309). Hierzu s. R 3001/20029, Bl. 50 f., 81 ff., 152–162 (APK II 3, Reg. Nr. 32531).

⁵ Konstantin Frhr. v. Neurath, ernannt am 19. 3. 1939: Anhang, FV 104*. Zur Amtsübernahme in Prag am 5. April s. DNB Nr. 525/39: R 43 II/1327, Bl. 30–32. Zum „Duumvirat“ mit seinem Stellvertreter StS Karl Hermann Frank vgl. jedoch KÜPPER S. 134–139.

⁶ Die Entscheidung „in allen grundsätzlichen wirtschaftlichen Fragen“ hatte sich Göring als BVJP mit RdErl. vom 16. 3. 1939 vorbehalten und dabei v. a. verwiesen auf die starke Ausfuhrorientierung der tschechoslowak. Wirtschaft, die es zu erhalten und für die Devisenbilanz auszunutzen gelte, auf den planvollen Einsatz der Rohstoffvorräte im Interesse der Gesamtwirtschaft und die Erhaltung des regionalen Lohn- und Preisniveaus. Die Genehmigung zum Aufkauf größerer wirtschaftl. Werte, insbes. Industrien und Großgrundbesitz, behielt er sich persönlich vor, verbot auch „wilde Arisierungsmaßnahmen“ und schloß: „Grundsätzlich ist dafür zu sorgen, daß das Wirtschaftsleben ungestört weiterläuft. Von der Einsetzung von Treuhändern oder Kommissaren für

Auf Anfrage des Vertreters des Reichsfinanzministeriums wird festgestellt, daß die deutschen Staatsangehörigen im Protektorat der Finanzhoheit der Protektoratsbehörden unterliegen. Es wird noch zu klären sein, an wen die im Protektorat beschäftigten Reichsbeamten ihre Steuern zu zahlen haben⁷.

Nach Bekanntgabe einer Anordnung des Führers über die Betreuung der Volksdeutschen im Protektorat durch die Partei⁸ schließt *Staatssekretär Pfundtner* die Sitzung mit der nochmaligen Feststellung, daß der Reichsprotektor der alleinige Repräsentant des Führers im Protektorat ist, und daß infolgedessen eine unmittelbare Abordnung von Beamten zu den Protektoratsministerien *nicht* in Frage kommen kann. Die Vertreter der Reichsressorts werden vielmehr in der Dienststelle des Reichsprotektors zusammengefaßt werden. Ihre Zahl ist möglichst gering zu halten. Solange der Oberbefehlshaber des Heeres Inhaber der vollziehenden Gewalt im Protektorat ist⁹, sind die Vertreter der Ressorts im Protektorat lediglich Beauftragte des Oberbefehlshabers des Heeres bzw. der Chefs der Zivilverwaltung und unterstehen deren Anweisungen.

b.: Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 25. März 1939

R 43 II/1329, Bl. 42–43

Betrifft: Protektorat in Böhmen und Mähren.

1. Vermerk:

An der Staatssekretär-Besprechung im Reichsministerium des Innern, die erst am 25. März stattfand, habe ich teilgenommen. Den Vorsitz führte Staatssekretär Pfundtner.

Staatssekretär Stuckart erörterte in längeren Ausführungen eine Reihe grundsätzlicher Fragen, die für die weitere Behandlung des Protektorats von Bedeutung sind. Dabei machte er besonders Mitteilungen über die Auffassung des Führers zu einzelnen Fragen. Seine Ausführungen werden in der Form einer Sitzungsniederschrift allen beteiligten Stellen übermittelt werden; sie enthielten kurz zusammengefaßt im wesentlichen folgendes:

– a)

Das Protektorat ist kein „Subjekt“ des Völkerrechts mehr, wenn auch durch Artikel 6 des Führer-Erlasses vom 16. März eine gewisse völkerrechtliche Selbständigkeit erhalten zu sein scheint¹⁰. Das

Einzelunternehmen ist abzusehen. Wenn eine derartige Maßnahme in Ausnahmefällen unvermeidbar erscheint, ist die Zustimmung des zuständigen Fachministers einzuholen.“ R 43 II/599b, Bl. 4 f.; R 43 II/1326a, Bl. 2 f.; R 2/25027, Bl. 3–5; R 2/29830, Bl. 1–3. Druck: EUROPA UNTERM HAKENKREUZI, Nr. 32. – Zur Wirtschaftsstruktur der ČSR vgl. die Datensammlung, die der Präs. des Statist. Reichsamts, MD Reichardt, dem RMRk am 22. 3. 1939 übermittelte: R 43 II/1324, Bl. 3–21.

⁷ Als Vertreter des RFM war MD Maaß anwesend, der in einem eigenen Sitzungsvermerk vom 1. 4. 1939 zu dieser Nachfrage festhielt: „Auf meine persönliche Anfrage erwiderte Staatssekretär Stuckart, daß das Protektorat keine Finanzhoheit habe. Das Reich könne seiner Ansicht nach nur über die Gestaltung und Genehmigung des Haushalts des Protektorats auf die Steuergesetzgebung einwirken und sie evtl. nach seinen Wünschen gestalten. – Die in Böhmen und Mähren wohnenden Deutschen würden wohl von tschechischen Beamten zu Steuern veranlagt werden.“ R 2/5838, Bl. 40–43. Die aus dem Sudetengau ins ProtBM entsandten Finanzbeamten waren am 18. 3. von StS Reinhardt auf eine effektive Kontrolle der Finanzämter des Protektorats, wenngleich ohne plumpe Verletzung der Autonomie eingeschworen worden, sie sollten die Steuereingänge eruieren und insbes. zunächst auf der Eintreibung der Steuerrückstände von Juden bestehen; ebd. Bl. 12 f.

⁸ Meinte die AnOn Hitlers vom 21. 3. 1939 betr. Schaffung von Kreisen der NSDAP im ProtBM und Betreuung der Volks- und Reichsdeutschen durch die benachbarten Parteigäuge; R 1501/5376, S. 59–62, 85–87; NS 6/232.

⁹ Gen. v. Brauchitsch übergab die Exekutive am 15. 4. 1939 an den RProtBM, ursprünglich war der 5. 4. in Aussicht genommen; s. Erlasse des RIM vom 31. 3. und 5. 4. 1939: R 43 II/1329a, Bl. 63; R 43 II/1324, Bl. 180; R 43 II/1329, Bl. 5; R 2/5838, Bl. 50–52.

¹⁰ Art. 6 des FüE (o. Anm. 1) lautete: „(1) Die auswärtigen Angelegenheiten des Protektorats, insbesondere den Schutz seiner Staatsangehörigen im Ausland, nimmt das Reich wahr. Das Reich wird die auswärtigen Angelegenheiten so führen, wie es den gemein-

Auswärtige Amt wird prüfen, welche internationalen Verträge in Kraft bleiben¹¹. Die alten Verträge der Tschecho-Slowakei mit dem Deutschen Reich werden als innerdeutsches Recht grundsätzlich Geltung behalten können.

– b)

Die Autonomie des Protektorats soll nur soweit unbedingt erforderlich eingeschränkt werden. Es soll der Protektorats-Regierung überlassen bleiben, die vom Reich für erforderlich gehaltenen Maßnahmen im Protektorat durchzuführen. Der Reichsprotektor hat die Möglichkeit, in jeder Hinsicht auf die Protektorats-Regierung einzuwirken. Eigene Verwaltungen sollen außer der Militärverwaltung nur auf folgenden Gebieten eingerichtet werden: Zoll, Sicherheitspolizei (möglichst eingeschränkt), Devisenbewirtschaftung, Luftverkehr, Rundfunk, Gerichtsbarkeit (für die Volksdeutschen und evtl. für Hoch- und Landesverrat allgemein). Über das Verkehrswesen, das Post- und Fernmeldewesen soll das Reich nur die Aufsicht führen mit der Möglichkeit, im Kriegsfall sie in eigene Verwaltung zu nehmen. Das Reich hat kein Interesse daran, daß der Parlamentarismus im Protektorat beseitigt wird.

– c)

Der Reichsprotektor ist der alleinige Repräsentant des Reichs und dem Führer unmittelbar unterstellt. Er hat ein eigenes Verordnungsrecht. Die Reichsressorts sollen keine Vertreter zu den Protektoratsbehörden entsenden, sondern ausschließlich zum Reichsprotektor, dem auch die reichseigenen Verwaltungen im Protektorat unterstehen. Der Gegenspieler des Reichsprotektors in Berlin ist in sachlicher Hinsicht der Reichsminister des Innern. Persönlich und haushaltsrechtlich wird er dem Reichsminister und Chef der Reichskanzlei angegliedert.

– d)

Die Angehörigen des Protektorats gelten für das Reich nicht als Ausländer. Die Eheschließung zwischen deutschen Staatsangehörigen und Protektoratsangehörigen soll genehmigungspflichtig gemacht werden¹².

– e)

Die Volksdeutschen im Protektorat sollen der deutschen Gerichtsbarkeit unterstellt werden. Für ihr Personalstatut gilt deutsches Recht. Ferner soll für sie die deutsche Blutschutz- und Erbgesundheitsgesetzgebung gelten.

– f)

Die Sprachinseln werden eine gewisse Autonomie innerhalb des Protektorats erhalten müssen.

– g)

Die Juden im Protektorat sollen aus dem öffentlichen Leben entfernt werden. Ihre Ausschaltung aus der Wirtschaft soll der Protektorats-Regierung überlassen bleiben.

– h)

Die Beamten des Protektorats werden nicht Reichsbeamte und sollen nicht auf den Führer vereidigt werden. Protektoratsangehörige können im Reich nicht Beamte und Soldaten werden.

Der Gesandte der Protektorats-Regierung wird nicht bei dem Staatsoberhaupt, sondern bei der Reichsregierung (Reichsminister und Chef der Reichskanzlei) beglaubigt.

samen Interessen entspricht. – (2) Das Protektorat erhält einen Vertreter bei der Reichsregierung mit der Amtsbezeichnung „Gesandter“.

¹¹ Eine umfangreiche Übersicht über die von der ČSR abgeschlossenen Staatsverträge übersandte das AA den Ressorts am 20. 5. 1939 m. d. B. um Mitteilung, inwieweit ihre Aufrechterhaltung gewünscht werde; R 2/5838, Bl. 164–213.

¹² Eine Bestimmung dieses Inhalts wollte der RJuM ursprünglich in seine „VO über die Anwendung dt. Rechts auf dt. Staatsangehörige im Protektorat Böhmen und Mähren“ (o. Anm. 4) einarbeiten, während v. Neurath mit gutem Grund befürchtete, daß die Tschechen eine obligatorische Genehmigungspflicht als „herabsetzend“ empfinden könnten, und sie in das „Gesetz über die Eheschließung Deutscher mit Ausländern“ (Dok. Nr. 4 u. ö.) einzubauen bat; R43 II/1325a, Bl. 40–50. Hitler entschied am 1. 8. 1939 entsprechend (Dok. Nr. 122b). Als das gesetzl. Eheverbot mit Ausländern nicht zustandekam, griff man 1940 zu einer Lösung über die Versagung des Ehefähigkeitszeugnisses; s. Folgeband, Dokk. vom 11. 6., 27. 7. und 23. 9. 1940.

Die Behandlung der Protektoratsangehörigen soll nach dem Wunsch des Führers in der Form höflich, sachlich aber unerbittlich streng sein¹³.

2. Herrn *Reichsminister* gehorsamst mit der Bitte um Kenntnisnahme und mit der Bitte, Herrn RKabR Dr. Killy und dem Unterzeichneten Gelegenheit zu einem Vortrag über die Frage der haushaltsrechtlichen Behandlung des Reichsprotektors zu geben¹⁴.

Kr[itzinger]

¹³ In der zu Beginn der Sitzung überreichten Ausarbeitung (o. Anm. 2) lautete dieser Passus (P. 8): „Es entspricht dem Willen des Führers, daß die Tschechen in der Form konzilient, in der Sache aber mit größter Strenge und unerbittlicher Konsequenz behandelt werden. Der Tscheche versteht seinem Charakter nach Nachgiebigkeit nicht. Der Tscheche ist geneigt, Entgegenkommen als Schwäche aufzufassen. Die Behandlung nach strengen Grundsätzen soll selbstverständlich gerecht sein. Sowohl der Regierung des Protektorats als auch den nachgeordneten Dienststellen muß bei allen Handlungen klar sein, daß die oberste Regierungsgewalt in der Hand des Reichs liegt. Das bedeutet auf der anderen Seite nicht, daß in jede Einzelmaßnahme von deutscher Seite eingegriffen wird.“

¹⁴ Lammers ordnete diesen Vortrag bei Kenntnisnahme des Vm. am 28. 3. 1939 an. Personalvorschläge für die Dienststelle des RProtBM und Haushaltsaufstellung für das Rj. 1939 s. R 43 II/1329, Bl. 51–76. Nähere Aufschlüsse über den Status des ProtBM und die Konsequenzen für das Einwirken der Reichsressorts gaben RMRk und RIM durch ein gemeinsames RdSchr. vom 1. 4.: Dok. Nr. 65.

Zitierhinweis

Nr. 61 Staatssekretärbesprechung im Reichsinnenministerium vom 25. März 1939, 10.30 Uhra. Sitzungsprotokollb. Vorlage des Ministerialdirektors Kritzingen an Reichsminister Lammers. 25. März 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d061>